

1. 업무 개요

◆◆본부 ○○처 △△부·△△부(이하 “부동산 유관부서”라 함)는 「공직자윤리법」에 따라 ♣♣의 부동산 유관부서로 지정(0000. 0. 00.)되었으며, 부동산 유관부서 소속 직원(부서장 등 상급자 포함)은 재산등록 등 공직윤리 의무사항을 준수하도록 하고 있다.

그리고, ♣♣ 감사실에서는 「임직원의 부동산 신규취득 제한에 관한 지침」을 제정(0000. 00. 00.)하고, 부동산 유관부서 소속 임직원의 변동사항(전보, 채용 등)이 발생한 경우 이를 통보하며, 전입 직원에 대해 재산등록 의무 등에 대한 교육이 적절하게 이루어질 수 있도록 협조 요청 문서를 시행(0000. 0. 00.)하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

「공직자윤리법」 제14조의16(기관별 부동산취득의 제한) 제1항은 공직유관단체의 장이 부동산 관련 정보를 취급하거나 관련 업무를 수행하는 부서의 공직자에 대해 해당 업무와 관련된 부동산 신규취득을 제한할 수 있도록 규정하고 있다.

또한, ♣♣ 「임직원의 부동산 신규취득 제한에 관한 지침」 제9조(제한부서의 의무) 제1항은 부동산 신규취득 제한부서 직원이 인사발령 등으로 변경될 경우 해당 부서장이 지체 없이 감사부서장에게 이를 알려야 한다고 정하고, 제2항

은 제한 대상자가 된 전입 직원에게 재산등록 의무, 취득 제한 범위, 예외적 취득 사유 및 신고 절차 등에 관한 사항을 반드시 교육하도록 규정하고 있다.

[표 1] 전입 직원 필수 교육사항

- 재산등록의 의무와 신규 부동산 취득 제한에 관한 사항
- 취득이 제한되는 부동산의 범위 및 재산등록에 관한 사항
- 예외적 취득 사유와 신고 절차에 대한 사항

따라서 부동산 유관부서는 직원 변동 발생 시 지체 없이 감사실에 알리고, 전입 직원에 대해 필수 사항이 포함된 교육을 실시할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 이번 종합감사에서 부동산 유관부서의 재산등록 의무 변경 알림 및 전입 직원 교육현황을 확인한 결과, 부동산 유관부서는 직원 변경 시 감사실에 대한 재산등록 의무자 변경 알림(문서 제출)은 이행하고 있었으나, 신규 전입 직원을 대상으로 재산등록 의무 및 부동산 신규취득 제한 관련 사항을 구두로만 교육·안내하고 있었고, 교육 실시 결과(교육일시·교육내용·교육대상)를 확인할 수 있는 결과보고서, 참석자 확인 등의 증빙자료가 작성·보관되지 않아 교육 이행 여부를 사후 검증할 수 없는 상태인 것으로 확인되었다.

[표 2] 부동산 유관부서 재산등록의무자 변경 관련 현황

연번	부명	연도	변경 직원 수(명)	감사실 문서 알림	교육 형태	결과보고서 문서화	증빙자료 보유
1	△△부	0000	00	○	구두전달	X	X
2		0000	0				
3		0000	0				

연번	부명	연도	변경 직원 수(명)	감사실 문서 알림	교육 형태	결과보고서 문서화	증빙자료 보유
4	△△부	0000	00	○	구두전달	X	X
5		0000	0				
6		0000	00				

최근 0년간 부동산 유관부서 재산등록의무자 변경 수는 △△부 00명(0000년 00명, 0000년 0명, 0000년 0명), △△부 00명(0000년 00명, 0000년 0명, 0000년 00명)이었으며, 감사실로 문서 알림은 이행하고 있었으나 전입 직원 교육은 구두 전달에 그쳐 결과보고서·서명부 등 교육 실시를 확인할 수 있는 공식 문서 및 증빙자료 관리가 미흡한 것으로 확인되었다.

따라서, 부동산 유관부서는 신규 전입 직원을 대상으로 재산등록 의무 및 부동산 신규취득 제한 관련 교육을 실시한 경우, 교육일시·교육내용·교육대상 등이 확인될 수 있도록 결과보고서를 작성하고, 참석자 확인을 포함한 교육 실적을 공식 문서로 관리할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

○○○이사(○○○처장)는 재산등록의무자 교육결과보고서를 작성·관리하여 교육 실시 현황이 확인될 수 있도록 교육을 체계화 하시기 바랍니다. 【권고】